

1500285-90.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199635-02/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 19214533 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3029/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2199635 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500285-90.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-90.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199635-02/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 19214533 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3029/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2199635 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ANDERSON MATEUS DE SOUZA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Hugo Alberto Cangussu Santiago, qualificado a fl. 620, Victoria Nagy Duran, qualificada às fls. 6/7, e Anderson Mateus de Souza, qualificado às fls. 12/13, denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei

11.343/2006. Segundo a denúncia, desde data incerta e até 23 de julho de 2021, neste Município e Comarca de Assis-SP, os acusados teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, na exordial acusatória, que em 23 de julho de 2021, por volta das 14h00, no imóvel situado na Rua Doutor Chicão Teixeira, nº 760, Vila Tênis Clube, neste Município e Comarca (residência de Vitória), e no imóvel situado na Rua Professora Dona Candinha, nº 114, Vila Tênis Clube, também neste Município e Comarca (residência de Anderson), supostamente agindo sob a associação acima mencionada, Hugo Alberto Cangussu Santiago, Victoria Nagy Duran e Anderson Mateus de Souza guardavam e tinham em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 03 (três) porções de "haxixe", com peso de 50,96g (cinquenta gramas e noventa e seis centigramas); 108 (cento e oito) comprimidos de "LSD", com peso de 52,28g (cinquenta e dois gramas e vinte e oito centigramas); 02 (duas) porções de "ecstasy", com peso de 1,18g (um grama e dezoito centigramas); 10 (dez) porções de "maconha", com peso de 572,24g (quinhentos e setenta e dois gramas e vinte e quatro centigramas); 01 (uma) porção de "cocaína", pesando 1,39g (um grama e trinta e nove centigramas); além de 07 porções de substâncias entorpecentes sintéticas, com peso líquido de 36,18g (trinta e seis gramas e dezoito centigramas) [fls. 261/473 e 520/532].

Os acusados foram notificados (fls. 658, 695 e 698) e, após a apresentação das defesas prévias (fls. 720/723, 730/740 e 769/791), a denúncia foi recebida (fls. 794/801).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas presentes e os réus interrogados ao final.

Em sede de alegações finais, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação. As defesas, após tecerem considerações quanto às provas produzidas em juízo, pugnaram pela absolvição dos acusados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público a produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador.

Nesse sentido:

Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 574.)

Pois bem.

A pretensão punitiva deve ser julgada improcedente, vez que as preliminares de nulidade de ingresso ao domicílio suscitadas pelas defesas devem ser acolhidas, conforme adiante será fundamentado.

Vejamos, de início, as provas orais colhidas em juízo.

A testemunha Dr. José Gonçalves Junior, Delegado de Polícia, relatou que foi

lavrado o APF no dia 23 de julho de 2021, posteriormente esse flagrante veio para o depoente, por ser titular da Delegacia de entorpecentes. Com o que tinham em mãos, passaram a fazer as diligências possíveis. Fizeram análise dos depoimentos dos policiais militares, o interrogatório do Anderson e da Victória. Depois foi feito contato também com os advogados do Anderson para que fosse feita uma colaboração, a qual ocorreu à partir do momento em que o Anderson se dispôs a tratar do assunto e a fornecer por livre espontânea vontade o celular dele, no qual tinham várias conversas que vinculavam ao tráfico, à situação de traficância que estava ocorrendo de drogas sintéticas. Esse termo foi feito em penitenciária, acompanhado por advogados, e realizado um relatório de investigações, um material bem extenso. Foi feito um relatório e, posteriormente, novamente retornaram o contato com o Anderson, o qual confirmou e esclareceu outras dúvidas que tinham. Os advogados da Victória também vieram. Depois relataram o inquérito policial, encaminhando ao fórum. Em relação às tratativas com a defesa do corréu Anderson, os advogados dele estiveram em delegacia, conversaram com o depoente, falaram desse interesse na colaboração. Diante disso foi oficiado à penitenciária de Assis-SP, foram até lá juntamente com o escrivão da Polícia Civil, os advogados estavam presentes, foi feito o termo de colaboração, lido na presença do Anderson e dos advogados, naquele momento foi fornecido o aparelho celular para a investigação e, à partir de então, foi levado à Delegacia e entregue ao investigador de polícia. Durante toda a análise, que é critério para preservar a cadeia de custódia, durante toda a análise o celular dele esteve em "modo avião", foi feita a análise do celular no estado em que ele se encontrou quando da entrega em Delegacia. Dessa medida foram instauradas outras investigações, mas foi assim a entrega e o desenvolvimento do relatório. Com base nisso e na colaboração, em todo momento o Anderson buscou colaborar, estando ciente do ato, dando todo o respaldo. O telefone do Anderson foi entregue e foi fornecida a senha para acesso ao conteúdo que estava ali. A entrega do celular foi feita pelos advogados. O comércio de drogas sintéticas em Assis já era investigado, já existiram outras apreensões nesse sentido, mas informações vinculando o nome dos réus não existiam, tratando dessas pessoas. Foram ter ciência da participação desses membros quando da prisão em flagrante dos membros. O que foi analisado na investigação como um todo seria que o Hugo seria responsável pela encomenda da droga, seria o autor mediato de toda a situação, ele encomendaria e tinham os fornecedores de drogas sintéticas de mais diversos locais, essa droga chegava até Assis para destinatários com nomes falsos, mas em endereços verdadeiros. Por exemplo, a droga já chegou na residência de Victória mas com destinatário de outro nome. Chegando à mão de Victória e Anderson, a droga era muitas vezes guardada na residência de Anderson, ali ficando, e o Anderson contatava os seus amigos e clientes para poder "desaguar" essa droga no mercado aos consumidores. O Anderson também era consumidor, mas ele vendia a droga com as pessoas que ele tinha vínculo de amizade. Porém, ele mesmo não alimentava lucro, o objetivo dele era, ao final, ter um desconto para adquirir a droga e dividir com os mais "chegados". Os valores eram depositados em contas que não o do Hugo, o Anderson fazia o saque e entregava o dinheiro ao Hugo. A Victória ia à residência de Anderson, buscava droga na residência dele, repassava aos clientes dela, muitas vezes com o objetivo de lucro baixo, mas com intuito de consumo dentre suas amizades mais próximas. O Hugo era o autor mediato e a Victória e Anderson difundiam essas drogas que chegavam, para repassar a outros estudantes e amigos que tinham na cidade de Assis. Muitas vezes a intenção deles (Anderson e Victória) era ter um desconto, sendo que o lucro era repassado quase que na totalidade para o Hugo por meio de boletos, pix e depósitos, feitos pelo Anderson a pedido do Hugo. Em conversas há relatos de que as drogas, algumas vezes uma parte delas eram guardadas em repúblicas estudantis, levadas para pessoas em comum, ficavam lá. Os estudantes muitas vezes buscavam em repúblicas. O ambiente de consumo e de dispersão dessa droga era o estudantil universitário. Para a investigação inicial que tinha ali detalhes, conhecimento à partir do APF, da existência e presença de drogas envolvendo Anderson e Victória, a entrega do celular do Anderson foi para a investigação e para a formação da convicção do depoente imprescindível, pois à partir disso conseguiram ter conhecimento da dimensão desse tráfico, como ele era feito e ocorria, bem como sua frequência, a

quantidade de dinheiro que gerava e isso só foi possível graças à entrega do celular feita pelo Anderson. Quanto à legalidade da conduta da Polícia Militar, o depoente não pode emanar opinião em razão de ser subjetiva. Pelas provas obtidas do celular, não conseguiu visualizar relação de hierarquia, existia sim um comando do Hugo com relação ao Anderson e Victória, porém pelas conversas ele não determinava ou ameaçava em caso de descumprimento, simplesmente existia um interesse das partes, do Hugo em utilizar os demais como um "escudo protetor" para tentar não colocar o nome ou residência dele diretamente vinculada à droga, e o interesse dos demais em aquisição para consumo e dispersão dentre os amigos mais próximos. Não se recorda da primeira data que o nome da Victória aparece. Os diálogos em que aparece a conversa, até por ser o celular do Anderson, este está muito mais presente, mas eles mencionam tipo "a Victória vai passar aí pegar a droga" ou "ela está vendendo por um preço diferente, isso vai complicar", pelo que se recorda. Não sabe a frequência de conversas entre Victória e Hugo. Em relação ao termo de colaboração, foi agendada uma segunda data para complementar a colaboração inicial, agora se por acaso o Anderson se omitiu ou deixou de mencionar algum outro partícipe, daí é dentro do que foi indagado a ele e o que ele quis relatar naquele fato. O que ele quis relatar e o que tinha de dúvida foi materializado nos dois termos, não sendo necessário uma terceira tentativa para arrematar algo mais. Todavia, não deixou de se visualizar a conduta delituosa de Anderson na colaboração, foi uma forma de trazer toda a logística para apreciação neste momento das partes processuais. Questionado sobre as imagens de fls. 944, o único caso de droga sintética foi esse caso atual. Lembra-se de uma figura que foi colocada, encontrada no relatório de investigação, quem fez tinha uma vasta experiência de análise de crimes ligados ao tráfico, ligando as imagens como ponto de LSD, era imagem de uma casa, salvo engano. Em relação ao desenho de fls. 944 seria bem parecido, seria um ponto de LSD. Quando recebido o celular o primeiro procedimento é colocar o celular em modo avião, para não ter acesso remoto, não é possível daí de acessar via dados móveis ou wifi, para que não sejam acrescentados elementos novos.

A testemunha Adilson Fernandes, Investigador de Polícia, obtemperou que tinham recebido informações de que Victória estaria vendendo drogas na cidade, teriam recebido um disque denúncia. Fizeram identificação dela e do local em que ela morava. Enquanto faziam esse trabalho de investigação ela foi presa pelos Policiais Militares, ela e o Anderson. Após a prisão, o réu Anderson entregou o celular através de seu advogado e o depoente realizou as diligências referentes ao aparelho do referido acusado. Tinha informações de uma menina que estava vendendo drogas para universitários, estavam tentando identificar, depois chegou um disque denúncia com o endereço dela, de início não sabiam que era dela, mas aí depois que descobriram que era ela. Antes de realizarem o pedido de busca e apreensão ela foi presa. Tinha denúncia gerais de que eram vendidas drogas sintéticas para universitários. No trabalho constatou que o Hugo seria o chefe, coordenava a compra e distribuição. A Victória e Anderson tinham função principal de vender a droga, o Anderson também guardava dinheiro, pagava a droga e transação financeira na conta do Anderson, mas o Hugo era quem coordenava tudo. Quem guardava a droga era o Anderson. Em relação à Victória as informações de que ela vendia drogas sintéticas, no celular do Anderson ela é citada diversas vezes na conversa de Anderson com o Hugo. Na maior parte das vezes ela pegava a droga com o Anderson para realizar a venda. O Hugo ainda, em algumas partes do diálogo, faz menção de que ela era muito boa para vender determinado tipo de droga, dando a entender que participava. O depoente relata que foi importante a entrega do celular e colaboração de Anderson na entrega do celular, se não fosse as conversas transcritas do celular dificilmente teriam acesso a tantos elementos. Não se recorda quanto tempo depois da prisão foi entregue o celular, também não sabe de outras particularidades do inquérito. O celular após ser entregue ficou apenas com o depoente e ao final do trabalho foi entregue ao escrivão e lacrado novamente, apenas o depoente manuseou o celular. A participação da Victória é menor do que a de Anderson pelas conversas, a Victória é citada por eles e algumas conversas dela com o Anderson, mas são poucas, na maioria das vezes ela é citada por eles. Não sabe a primeira data que o nome dela apareceu nas conversas. O depoente é investigador de polícia, não perito

criminal. O depoente pegou o celular, leu as mensagens, as que tinham interesse à investigação eram fotografadas e transcritas no relatório. Não pode assegurar se houve alterações das mensagens, mas havia muitas mensagens por áudio. Não sabe dizer se pode alguma mensagem foi apagada.

A testemunha Luiz Fernando Honório, policial militar, asseverou que na data dos fatos, através de disque denúncia foram ao município de Assis. No local, tinham duas pessoas do sexo feminino na área da residência. Foram ao portão, chamaram as duas, uma era Victória e outra Laís. Perguntada para Victória, ela afirmou que era proprietária da residência. Questionada, ela relatou que era usuária e tinha um pouco de droga em sua residência. Em seguida, notificaram ela sobre o disque denúncia, entraram no local com o consentimento dela, no quarto foi localizada maconha e outras drogas, como LSD e MD, bem como dinheiro. Indagada, ela falou que fazia o tráfico de drogas há três meses. No quarto de Laís tinham algumas porções de maconha e outra quantidade em dinheiro. Indagada, Victória falou que pegava droga de Anderson, vulgo "azeite". Questionada, ela relatou que sabia onde Anderson morava, foram à residência dele. Quando adentraram à rua ela apontou a residência na qual havia uma pessoa no portão, sendo a pessoa de Allan. Em busca pessoal encontraram maconha com Allan. Questionado, ele falou que estava há pouco tempo ali e consentiu com a entrada na residência. Em seu quarto, na mochila foram encontradas porções de maconha. O local é como uma "kitnet", cada um tem um quarto. De frente ao quarto de Allan, tinha outro quarto com odor muito forte de maconha, foram vistoriar então, encontraram MD, LSD, Maconha, Haxixe, Ecstasy e dinheiro, o Alan falou que o quarto pertencia a Anderson, mas o qual não estava na residência. Em outro quarto tinha uma outra moça, mas com ela não foi encontrado nada. Depois chegou o Anderson com seu Advogado, assumindo a propriedade da droga, sendo levados para a delegacia de Assis. O depoente pertence ao 8º BAEP, atuando em 54 municípios da região, com sede em Presidente Prudente-SP. Receberam um disque denúncia. Nesta data tinham vários disque denúncias, redistribuídos entre as equipes. A do depoente recebeu a dessa e foram averiguar. Na residência da Victória, ela apontou que a droga estava no quarto dela. No quarto de Laís tinham outras porções de Laís. No quarto de Victória tinham diversas drogas, maconha, ecstasy e MD. Foi encontrado mais de um mil reais em dinheiro da Victória, ela disse que uma parte era que os pais haviam dado para ela e a outra parte proveniente da venda de drogas. No quarto de Anderson foram encontradas embalagens "ziplog", haxixe, marca de cartão, balança de precisão e, por último, contaram com o apoio do canil, não sendo mais nada encontrado. Com Victória ela estava sob voz de prisão. No momento da abordagem do Alan na residência, foi encontrada porção de maconha com ele e após breve entrevista com ele, o Alan franqueou verbalmente a entrada da equipe na residência. A outra pessoa que estava no imóvel era do sexo feminino, ela estava dormindo, bateram na porta e dentro do quarto dela ela autorizou que a equipe fizesse a busca. O quarto do Anderson estava com a porta aberto. O Alan autorizou a entrada no quarto do Anderson. O Alan foram no quarto dele, como a porta do quarto de Anderson estava aberto e com odor muito forte, o Alan autorizou a entrada e acompanhou a vistoria, sendo encontradas as drogas. O Alan falou que estava residindo há pouco tempo no imóvel. Confirma que quando chegou no imóvel o Alan falou que morava há pouco tempo. O advogado do Anderson não foi impedido de entrar. Desconhece chácara. Não sabe qual guarnição foi ao local de trabalho de Anderson. No momento que Victória avistou a equipe, ela demonstrou nervosismo. Ela franqueou a entrada da equipe. A diligência não foi filmada. O depoente é auxiliar do comandante da equipe, adentrou junto na residência. A equipe não fez campana, através do disque denúncia diligenciaram até o local dos fatos, não foi feita investigação prévia. A questão de apontar o Anderson, se não fosse a Victória não teria conhecimento de Anderson ou de sua residência. Na residência tinham duas equipes. Quando o Anderson chegou ao local ele falou que a droga era dele. A testemunha Marcelo Jacometo, policial militar, narrou que em relação aos fatos na data foram verificar um disque denúncia, dando conta que a Victória, vulgo "Vic", estava fazendo a venda de ecstasy e lsd. No local, ela estava em frente com uma menina. Questionaram ela se havia algo ilícito, ela falou que havia maconha e levou os policiais no interior e mostrou a droga. Ela teria dito que estava vendendo

drogas sintéticas há três meses, mostrou uma quantidade de drogas e também dinheiro, mais ou menos mil reais. Ela disse que seria do tráfico e outra quantia que seria dela. A pessoa que estava na casa era a Lais, ela informou que tinham drogas, apresentou dois potes e ela informou que era usuária e que tinha adquirido da própria Victória. Questionada, a Victória falou que as drogas eram de Anderson, vulgo azeite, foram ao local indicado, foram até a casa dele. O indivíduo Alan lá tinha uma porção de maconha. O Alan mostrou que tinha droga no interior da casa, mais um pino de cocaína. De frente ao quarto dele tinha um forte odor de maconha que exalava do quarto, perguntado falou que era o quarto do Anderson, vulgo "Azeite", dentro do quarto tinha maconha e nas gavetas outra quantidade. Tentaram localizar o Anderson, não o encontraram, depois ele se apresentou na casa com advogado, chamaram ele e deram ciência da denúncia, mas ele disse que não fazia comércio, que era para uso, mas contrariava a versão dada por Victória que teria dito que já comprou drogas de Anderson. Quem acompanhou o depoente e a equipe até a residência do Anderson foi a Victória, ela não sabia o numeral exato e foi ela quem indicou a casa. No quarto do Anderson foi localizada uma balança, máquina de passar cartão e quantidade em dinheiro. No contexto das diligências a Victória disse que estava fazendo a venda há três meses para complementar a forma que ela vivia de estudante, o Anderson se apresentou e falou que não tinha relação com comércio, falou que tinha aquela quantidade de drogas para uso próprio. Ela só informou que estava vendendo há três meses e que adquiria com o Anderson, vulgo "azeite", falou que já tinha adquirido mais de três vezes. As denúncias foram passadas naquele dia o disque denúncia, mas não conhecia aquelas pessoas. O depoente trabalha no oeste paulista pelo BAEP, desde a divisa com Ourinhos até o pontal do paranapanema, trabalham em vários municípios. A atuação foi direcionada para Assis, sendo passada essa denúncia. A entrada na residência não houve gravação. O Alan foi abordado entre o portão e entrada da residência, foi feita abordagem com ele, já sendo encontrada maconha com ele, ocasião na qual ele relatou que havia droga no interior. Na equipe do depoente tinham quatro pessoas e outra equipe tinham outras quatro. Autorização por escrito não houve, foi com base na abordagem do Alan. O depoente acompanhou da chegada do Anderson até a a levada na Delegacia. No interior tinha uma menina, mas com ela não foi encontrado nada, ela não foi conduzida ou levada a um sítio. Não se recorda quem passou o telefone do Anderson. Essa equipe se deslocou até o local, não se recorda se tinha alguém junto. O depoente era o condutor da ocorrência e encarregado da equipe. Quando encontrou a Victória ela estava lá, ficou assustada, perguntou se podia falar com ela, o depoente abriu o portão e perguntou se havia algo errado com ela. Ela disse que era usuária de drogas e desenrolou na forma que ocorreu, mas não informou para ela que tinha uma denúncia, só quando estava no quarto informou a ela. Não se recordam quantas viaturas estavam. Diretamente era a equipe do depoente e do comandante que encostou. No início não sabia o nome do Anderson, se não fosse ela não saberia quem seria. Ela colaborou no momento, ela foi solícita e tranquila. Ela foi na viatura junto até a casa do Anderson. O canil foi solicitado depois, para não ter passado nada. Não teve filmagem em momento algum, acredita que não. Na abordagem do Anderson ele não mencionou nome de Hugo, não se recorda, saiu nome de mais alguém, mas não sabe por parte de quem. A Victória não se recorda se ela mencionou nome de outra pessoa.

A testemunha Lais Zafanelli contou que na data estavam sentadas na frente da casa, a polícia chegou ao local perguntando se estava ocorrendo briga e se poderiam entrar. A depoente morava com a Victória. Outras duas pessoas moravam no local. A depoente foi conduzida à Delegacia de polícia naquela data. Foi conduzida por portar maconha. Os policiais perguntaram se havia droga no interior da residência. A depoente falou que tinha maconha e ecstasy. A maconha era da depoente e o ecstasy da Victória. Os policiais foram meio que se impondo no portão para entrar. Foi solicitado perguntando se podia entrar, mas eles já estavam entrando. A depoente estava meio nervosa. A Victória estava pegando a chave para ingressarem na residência. O Ecstasy adquiria da Victória. A maconha não comprava dela. Morava no local há cerca de um mês. A Victória morava lá anteriormente. A Victória pegava com outra pessoa e usavam juntos. Essa outra pessoa seria o Anderson e o Hugo também.

No contexto em que os policiais entraram na residência a droga a depoente deu e o ecstasy. Tinha dinheiro que foi dado. Não presenciou a Victória entregando a droga, a depoente foi separada. Não acompanhou o caminho até a casa do Anderson. O Alan tem sexo biológico masculino, mas não sabe se ele se identifica como "trans". Ele usa maquiagem, faz a unha. Os policiais eram todos homens. Não sabe onde o Alan reside, que saiba não é em Assis. Os policiais chegaram perguntando se tinha briga em algum local ali perto, não mencionaram nenhuma denúncia anônima. Eles perguntaram e já foram entrando. Tinham mais de dez policiais. Cães só depois. Não filmaram no local. Era comum todos usarem drogas na república. A Victória era usuária. Acredita que ela estava usando além da conta. A Victória pegava droga do Anderson. Ela não esbanjava dinheiro, era bancada pelo pai dela. Conhece a festa paranoia, é do Anderson. Na festa tem venda de drogas. Já existia essa festa. Noia é usuário de drogas. Quanto à imagem mostrada às fls. 944 a depoente relata que é uma droga LSD. Quanto às fls. 946 reconhece a imagem, é o símbolo da república paranoia. Segue ela nas redes sociais. De fls. 947 confirma que é da república. Com relação ao Hugo já ouviu falar que a Victória pegava droga dele, mas não tem certeza como é o esquema. A depoente nunca comprou droga dele. Quando perguntaram das drogas eles já tinham entrado. Eles perguntaram das drogas quando estava na sala da casa. Não estava perto quando perguntaram para a Victória. Foram separadas quando eles entraram na casa, na sala. Não viu que horas perguntram à Victória das drogas. Não tinham como falar para os policiais não entrarem no local. A informante Catarina Artagoitia da Silva disse que morou com a Victória. Nessa época a Victória era muito calma, tranquila, amiga, companheira. Ela era uma menina sensível, amorosa e dedicada. Depois de um tempo ficou sabendo que a Victória estava usando drogas. Ficou sabendo que ela começou a abusar do uso de drogas. Não teve conhecimento de que ela era traficante. Não sabia de quem a Victória comprava drogas. Depois ficou sabendo que ela buscou ajuda psicológica. Conhece Anderson e Hugo. Na época dos fatos já não moravam mais juntas. O Hugo morava com a Victória. Não se recorda que época eles moravam juntos.

O informante André Victor Mendes Alves relatou que morou com a Victória. Ela compartilhava drogas por ser usuária, ela compartilhava para usar com os amigos, ela não visava lucro, nunca foi isso a intenção dela. A Victória entre ela o Hugo e Anderson, estes tinham assuntos separados, era outra relação, normalmente eles ficavam conversando no quarto deles sem a participação da Victória, não a via participando das conversas. O depoente frequentou festa da república paranoia, essa festa pelo que sabe um dos principais organizadores é o Anderson e outro pessoal que morava na república que ele morava. Tinha venda de drogas na festa, se quisesse conseguia. É uma festa que já existia quando o depoente foi para Assis. O depoente cursava psicologia. Não quis dizer que Hugo e Anderson moravam juntos, mas havia visitas à residência que Victória, Hugo e o depoente morava. Já viu pessoas adquirindo drogas, mas não se recorda com quem compravam. O Hugo morava com a Victória, o Anderson em outro local. O depoente morava com Hugo e Victória. Existia um consumo partilhado de drogas no local. A Victória buscava entorpecentes para serem partilhadas, fazia isso para que não fossem outras pessoas comprar. Quando o Hugo morava junto não se recorda muito bem, parecia que era uma interação de que ele tinha acesso à droga barata do interesse e que ele fornecia por preço barato, não sabe se tinha interesse de lucro. Ele citava que era algo próximo à cidade, não se recorda muito bem. Era geralmente, só via ecstasy. LSD não sabe afirmar se vinha dele. Com a Victória só sabe de ecstasy, LSD e MD não pode afirmar sobre. Não se recorda muito bem se passava dinheiro para Hugo, mas em casa moravam juntos, compartilhavam contas. Quando mencionou sobre demais consumidores, eram de outras pessoas que não moravam na residência, por isso Victória foi colocada na posição de entrar em contato.

A informante Helena Modesto Capellini narrou que conhece os acusados e já foi namorada do Hugo. No dia 27 de julho, uma terça-feira, a irmã do Anderson foi à casa do Hugo dizendo que a polícia estava em sua casa, que era para a depoente ir lá. Ela falou que iria levar a depoente para Marília, casa dos pais da depoente. A irmã do Anderson falou que os policiais estavam na casa em Assis. Ela ligou para o Felipe, advogado do Anderson, pediu carona, pegou a depoente, falando que iriam

levar a depoente para o carro. Começaram a fazer ameaças à depoente. Perguntaram à depoente o que estava ocorrendo, falando para que ela não falasse nada. Levaram a depoente para o escritório do Felipe. Foi ao escritório, começaram a fazer um monte de pergunta que não faz nem ideia, não consegue lembrar com muita precisão, ameaçando de coisas que a depoente não tinha nada a ver, que era melhor concordar com eles e falar alguma coisa. O Felipe mostrou uma parte de um "processo", mostrou coisas que até então seriam sigilosas. Ele teria mostrado coisas do cliente dele. A depoente viu o celular, era uma cor clara, rosa se não se engana. Ele mostrou o celular do Anderson, ele era bem conhecido na faculdade. Ele falou que o celular do Anderson estava com o advogado, ele falou que poderia mostrar ou apagar tudo, mas que iria filtrar. Foram algumas horas isso, foi bem demorado. Eram perguntadas coisas gerais, o motivo de Hugo ir para Prudente, perguntaram se a depoente já tinha recebido droga, ou se sabia de envolvimento deles com droga. Falou que sabia que o Anderson vendia "coisa", que já tinha comprado coisa com ele e também sabia do Hugo, tentaram ameaçar de todos os jeitos possíveis, para que a depoente falasse algo sobre a depoente ou sobre o Hugo. Eram perguntas gerais e querendo induzir para alguma coisa. Lembra que o Felipe (advogado) falou que sabia que o Hugo estaria sendo investigado fazia tempo. A depoente se relacionou com Hugo por um ano e meio e não tinha ciência de nada do tipo, sabia que ele era usuário, a depoente também é. Em relação ao celular ele falou que já tinha lido todas as conversas do Anderson, que tinha achado coisas, mas não explicava o que, não davam detalhes, sempre nessa. Falou que tinha achado coisas no celular do Anderson, que sabia de todas as conversas dele com o Hugo e que iria filtrar, mas não falou com especificidade o que iria fazer, mas que estaria apagando coisas e conversas do Anderson. Depois disso subiram dois investigadores, que já estavam lá embaixo. A conversa durou umas duas horas. Depois eles subiram e fizeram perguntas pessoais, eles tinham distintivos de investigadores e se apresentaram, mas não sabe o nome, pois estava nervosa na hora. Perguntaram da vida da depoente, se já tinha vendido droga, recebido droga. Depois começaram a fazer perguntas sobre o Hugo. Isso ocorreu no escritório do advogado do Anderson. A irmã do Anderson em momento algum falou que iriam ao escritório, ela falou que iria à casa da depoente, a depoente não iria lá no escritório se soubesse. Quando chegou lá o advogado falou que daria assistência jurídica à depoente, como se fosse ajudar a depoente, foi uma ameaça velada em alguns momentos. Depois que estava lá tinha a sensação que não conseguia ir embora. É o Felipe advogado. Sabia que o Hugo era usuário, desde que conheceu ele, mas nunca para além disso, ficou surpresa quando isso ocorreu. Em relação ao Anderson a depoente sabia que ele vendia, inclusive já comprou coisas dele. Alguns amigos também já sabiam dele, que desde antes dele entrar na faculdade ele já vendia droga. O Anderson é responsável pela festa paranoia. Já participou dessa festa, no local há consumo e venda explícito de drogas, a depoente foi em 2020. Nôia é usuário de drogas sabidamente. Teve relacionamento com Hugo desde março de 2020, estão juntos atualmente. Não tem intenção de prejudicar o Anderson. Antes dos fatos sabia quem era a irmã do Anderson, mas não tinha contato com ela. Era conhecida da irmã do Anderson. Quando Anderson foi preso, ele falou por cima o que teria ocorrido, e o Anderson falou que iria falar com o Felipe advogado, no dia ele falou o nome do advogado e sabia que tinha o contato. Conseguiu o contato com o Felipe no instagram, e perguntou ao advogado se Anderson estava bem.

Em Juízo, o acusado Anderson confessa os fatos. Conhece a Victória da universidade e o Hugo através de outros amigos. O depoente não morou com nenhum deles. Em relação à prisão foi preso numa sexta de tarde, estava em seu trabalho. No dia, à tarde, recebeu mensagem da vizinha, a qual mandou mensagem perguntando se algo ocorria na casa do depoente, pois viu polícia no local. No momento que tomou conhecimento imaginou do que se tratava, pois armazenava droga para o Hugo. O depoente chamou o advogado Felipe para se entregar. Tinha o amigo Alan que não reside na casa do depoente, estava ficando na casa do depoente, eram férias e ele veio passar uns dias na casa do depoente. Para não prejudicar os que estavam lá, o depoente foi se entregar. Antes o depoente ligou para o Hugo e falou para ele ir lá assumir o que era dele, ele ficou súper nervoso. Ele falou que estava na casa da Helena, que não é longe da casa da depoente. Não sabia da prisão da Victória ainda.



A Helena falou que era pior entregar o Hugo, pois ela já tinha feito Direito e falou que se entregasse também responderia por associação. Acompanhou o depoente até sua casa o Felipe. Chegando lá a Maria Julia que morava na república não estava mais lá quando o depoente chegou, a polícia levou ela. Estava na casa o Alan com a polícia e cão farejador. Quando o depoente chegou a polícia impediu de entrar o Felipe, advogado, e o depoente entrou, foi colocada uma cadeira e começou o interrogatório. Eles perguntaram das drogas, dinheiro e máquina de cartão. O dinheiro não era do tráfico. Antes de ir para a delegacia a polícia pegou a Victória. No quarto o depoente tinha LSD, MD, ecstasy, haxixe e maconha. Os entorpecentes, inicialmente era a ideia do Hugo de armazenar na casa do depoente. As vendas ocorria porque o depoente e seus amigos são usuários, utilizavam e passavam o dinheiro para o Hugo. Consumiam e pagavam ao Hugo, as vendas eram mais para pagar o consumo. A Victória tinha a função principal de vender e também recebia dinheiro. A Victória buscava poucas vezes na casa do depoente as drogas. O depoente combinou com Hugo da Victória pegar dele. Mas algumas vezes quando ele viajava ela pegava na casa do Anderson, ocorreu três ou quatro vezes. Inicialmente ela retirava direto com Hugo, pois moravam juntos. Em relação ao depoente ela nunca pegou ou entregou dinheiro, nunca tratou de valores, dinheiro era com o Hugo. O depoente entregava droga para o círculos de amigos. Com o Hugo era para ter desconto nas drogas para poder pagar o próprio consumo. O depoente estava muito próximo do Hugo, ele pedia para ficar com o dinheiro e as drogas. O depoente fazia pagamentos, pix, até coisas que não eram relacionados ao tráfico. Das drogas a primeira vez, o depoente e os amigos estavam comprando muita coisa deles. Inicialmente o Hugo deixou drogas, bastante, para consumirem. A segunda vez ele pediu porque estava sendo investigado, foram dois abastecimentos maiores. Ele também deixava drogas com a Victória. Não sabe de onde vinham as drogas do Hugo. O contato direto era ele quem fazia. O celular foi entregue no momento da realização do termo de colaboração. O celular ficou com o advogado Felipe. Mas ele não tinha a senha, a senha foi passada no momento da delação. Dos relatos existentes existentes na denúncia, não teve alterações das mensagens, até mesmo porque o depoente está se auto-incriminando. Acredita que não houve adulteração, pois o celular estava com senha e o advogado não tinha a senha. O dinheiro algumas vezes o depoente paga os fornecedores do Hugo, ele fazia a negociação, passava uma chave pix e o depoente fazia. Os amigos do depoente compravam diretamente, depois o depoente acertava com o Hugo. As drogas chegavam na residência do depoente combinando com o Hugo. Nessa época todos moravam em Assis. Não conhecia o Hugo antes de Assis. Não sabe precisar com exatidão desde quando começou a comprar de Hugo. Mais no meio da pandemia, não sabe com exatidão, teve a primeira compra maior e depois algumas semanas antes da prisão recebeu esse segundo lote de drogas que foi apreendido. Não sabe afirmar com certeza a data, mas há alguns meses. Quanto à Victória não se recorda. Mas ela retirava quantidades consideráveis. A Victória era bem conhecida na Unesp, as testemunhas moraram com ela, mas a casa dela era bem conhecida por tráfico e estava bem conhecida, inclusive estava sendo investigada pela polícia civil. Mas o depoente dela nunca comprou, pois não tinha relação com a Victória, tinha relação com o Hugo, embora ela já tenha ido à residência do Anderson buscar drogas. Ela vendia sim, ela era vendedora do Hugo. O depoente vendia também, mas a função principal de venda era da Victória. O depoente além de professor é empresário, trabalha com eventos há cinco anos em Assis. O último evento foi antes da chegada do Hugo, antes da pandemia. Durante a pandemia não houve evento nenhum. Fazem eventos de grande porte. Nesses eventos os seguranças são, por procedimento exigido pelo alvará, que sejam certificados pela polícia federal. Na entrada das festas existe uma peneira que acabam entrando drogas, como qualquer festa de grande porte. O depoente conheceu o Hugo posteriormente às festas, pois ele chegou em Assis no primeiro semestre de 2020 e a última festa antes da pandemia o depoente ainda não o conhecia. A vida financeira o depoente tem um Ford Ka/98, pagou em dez parcelas de quinhentos reais. Com relação ao uso de drogas, o depoente relatou que usava de forma intensa, mas não atrapalhou a vida social, tendo inclusive se formado. Mas na pandemia intensificou muito o uso, usavam muita droga sintética em sua casa. Atualmente não está usando. A prisão destruiu a vida do depoente. O depoente

trabalhava, tinha a vida organizada e financeiramente estável, mas nunca ficou devendo nada para ninguém, agora está com dívidas em banco, precisa reorganizar a vida. Acredita que a entrega do celular foi de suma importância, para comprovar a relação de cada um. O celular deixa o depoente em situação mais prejudicada, os demais não entregaram provas. Em relação ao domicílio, não houve autorização, o Allan nem residia lá. O Allan estava no sofá jogando com fone de ouvido. A Maria Julia estava no quarto deitada. Eles invadiram. Com relação à república paranoia, cada festa é uma organização convidada. Cada festa montam um grupo de amigos e o evento, o CNPJ é em nome do depoente. A empresa foi aberta para regulamentar os eventos. Esses eventos passam por fiscalização da polícia militar, eles vão pessoalmente lá. O evento é protocolado em todos os órgãos públicos. Muitas pessoas próximas ao depoente foram prejudicadas com a entrega do próprio celular, pois tem amigos próximos que foram investigados em razão da entrega do celular. No celular do depoente tinham conversas pontuais com a Victória. Ela passou lá na casa do depoente vez ou outra. Não sabe se ela passou o celular para a polícia. Depois que saiu da prisão tentou reaver o celular, ainda não conseguiu pegar o celular. Sabia as coisas que o Hugo deixavam na casa. Antes de conhecer o Hugo nunca vendeu droga. Usa drogas desde os 18 anos. O depoente não negociava preço com outras pessoas, de onde vinham as drogas. Mas as drogas com os conhecidos, o depoente falava sobre. Thiago Roberto é um amigo usuário. O lucro era o uso do autor, sobre os valores. O autor abatia o valor do uso. O lucro era o que consumia. Antes do Hugo comprava drogas com mais diversas pessoas. As máquinas de cartão não eram usadas para transação de drogas. Sobre o diálogo de fls. 281 era realmente sobre passar a máquina de cartão, mas não chegou a passar. O "#" das mensagens significa ecstasy. Quanto ao logotipo da república, eram porque eram usuários assíduos de ecstasy e lsd, isso inspirou o nome e logotipo da república. A república paranoia, fisicamente, não existe mais. A empresa agora está no nome.

Em Juízo, o acusado Hugo Alberto exerceu seu direito em permanecer em silêncio. Em Juízo, a acusada Victoria aduziu que em relação à abordagem, a depoente estava no sofá da sala da casa, estava com a Laís tomando sol no quintal da sala, apareceram quatro viaturas, um deles já foi descendo e perguntaram se estava ocorrendo uma briga lá. A depoente relatou que não estava tendo briga no local. Estavam apenas as duas na residência. A polícia pediu para abrir a porta para conversar. Quando a autora abriu a porta, já entraram uns cinco policiais dentro da residência. Todos já foram entrando na residência. A depoente questionou se estava ocorrendo algo, perguntou aos policiais. Eles falaram que não, que queriam saber se estava ocorrendo alguma briga, que foram acionados por isso. Quando eles entraram na casa na mesa já tinha maconha. Perguntou se elas usavam drogas, a depoente falou que sim. Perguntaram se tinham outras drogas, a depoente negou, aí o policial falou que iria passar os cachorros. Nesse momento o policial contou da denúncia, perguntou se a depoente era a "Vic", relataram da denúncia e que viria o canil. Nessa hora a depoente falou para entrar no quarto e entregou o restante das coisas que tinha. Tinha na gaveta do quarto ecstasy, MD e LSD. Depois não viu mais a Laís. Eles reviraram tudo e perguntaram coisas das mais absurdas. Depois teve um momento que pegaram um botijão de gás, perguntando se trocaram por droga, falando que a amiga disse que foi. Eles continuaram a fazer perguntas e sendo incisivos, perguntaram de onde tinham vindo as drogas. A depoente ficou tensa, começou a falar que era dela mesma as drogas. Eles pressionaram por bastante tempo, não tinha policial feminina para revistar. A depoente não resistiu. Eles questionaram e pediram o endereço da casa. Eles abriram o google maps e pediram para apontar de onde era e a depoente não sabia apontar onde era. Eles falaram que iriam colocar dentro da viatura para abordar. A depoente não soube reagir e concordou de ir na viatura, aí apontou a casa do Anderson. Começou a morar em Assis em 2018. Depois do vestibular começou a usar drogas. Começou a usar bastante droga. Os policiais não filmaram a abordagem e eles entrando, mas em dado momento o policial que fazia os questionamentos pegou o celular e começou a filmar a depoente. Não sabe onde esse vídeo foi parar. Não foi um dos policiais que estavam em audiência que gravou o vídeo. No momento da entrada a depoente achou que eles queriam conversar, à partir do momento que abriu o portão para falar eles já entraram. Na época a depoente

apenas estava usando dinheiro, era dos pais. Quando começou a usar drogas pegava para usar com outras pessoas na sala da casa. Nunca pegou droga apenas para vender, era sempre para usar. Fazia o compartilhamento com os amigos para estar perto da droga, tinha que ter a droga junto para se sentir segura. Conheceu o Hugo em outubro de 2020, ele saiu da casa por desavença com os demais moradores. Tiveram desavença com o Hugo e resolveram que era melhor ele sair de casa, isso em fevereiro. Presenciou nos últimos anos em 2021 o Anderson indo lá com o carro, eles iam na parte de trás da casa conversar, o Anderson e Hugo, umas duas vezes por semana. O Anderson era conhecido como alguém que vendia droga independentemente do Hugo. Era um meio prático de conseguir droga. A depoente já comprou droga do Anderson em outra festa da faculdade. As vezes chegavam umas vinte pessoas na casa da depoente, a depoente era quem pegava a droga. Uma vez o Hugo comentou que queria conversar e comentou que o Anderson falou que a depoente estava vendendo muito barato. A depoente estava fazendo a tramitação para que as pessoas fossem em casa e consumissem drogas com a depoente, vendendo pelo preço que comprava. Quando a depoente viu eles conversando de cliente de Candido Mota, a depoente falou uma vez que poderia pegar droga. O advogado do Anderson teve contato na delegacia estando por perto, querendo saber da onde conheciam e o que tinha ocorrido. Ele falou para a depoente não fazer o depoimento sozinha. A depoente falou com a Delegada, comentou que ele iria cobrar, aí a depoente não quis. Em contato com a Família, na primeira visita o pai falou que havia ido para Assis e viu situações desconfortáveis, o Felipe falou com ele, que estaria tentando falar com o pai da depoente. A família da depoente não tinha conhecimento nem de que fazia uso de drogas. Ele continuou tentando falar com o pai da depoente, só parou quando a advogada da depoente pediu para ele parar de entrar em contato. A depoente se arrepende, não imaginou que o consumo de drogas levaria a isso. Não pensa nem em voltar para Assis, pretende terminar a faculdade em São Paulo e ficar perto da família.

Pois bem.

A despeito das provas orais colhidas em juízo, bem como dos demais elementos de informação constante dos autos, é o caso de improcedência da ação penal em razão da ilicitude da prova colhida decorrente da ilegalidade na violação do domicílio dos acusados.

O ponto nodal do presente feito, pois, consiste na análise do marco temporal inicial que deu causa à prisão dos acusados, bem como da investigação dela decorrente. Com efeito, o fato inicial deu-se, conforme constam dos autos, com o ingresso da equipe policial na residência da acusada Victória e, a partir daí, com a apreensão de entorpecentes, celulares, prisão dos demais denunciados e a colheita dos demais elementos de informação que, a priori, indicavam a associação entre Victória com os demais denunciados.

Passo, então, à análise quanto às preliminares de ilegalidade de ingresso ao domicílio de Victória, questão prejudicial à análise dos demais pontos controversos existentes no feito.

Apenas se consigna, pois oportuno, que em se tratando de matéria de ordem pública, mesmo que tenha sido analisada em momento anterior a questão atinente à violação de domicílio, nada obsta sua reanálise a qualquer momento processual, notadamente após a instrução do feito, momento no qual o juízo, após ter contato direto com a prova produzida em audiência de instrução e julgamento, detém melhores elementos probatórios a fim de se analisar, mediante juízo de cognição exauriente, os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos formulados pelas partes.

Com efeito, conforme dispõe o art. 5º XI da CF/88: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

De acordo com a Constituição Federal, portanto, a entrada em domicílio é permitida nas seguintes hipóteses disjuntivas: a) existir autorização judicial; b) consentimento válido e inequívoco do morador; c) houver fundadas e concretas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local.

Tendo isso em vista, e com o máximo respeito aos posicionamentos jurídicos em

contrário, entendo que nenhuma das referidas hipóteses estava presente no caso em tela.

No que tange à primeira hipótese que autorizaria a entrada da equipe policial em domicílio, referente à autorização judicial, sua ausência é incontroversa.

A segunda hipótese autorizativa, correspondente à autorização dos moradores para entrada da equipe policial no local, também não se afigura presente.

Trata-se de hipótese ainda carente de maior definição e regulamentação doutrinária e jurisprudencial, notadamente pela ausência de regulamentação legal dos requisitos de sua validade. Ou seja, não há no ordenamento jurídico regulamentação que indique a forma em que tal consentimento deve ser exarado, se verbal, por escrito, etc.

Dessa forma, na jurisprudência dos tribunais superiores tal questão não havia, minuciosamente, sido enfrentada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça visitou o tema em alguns julgados:

"(...) No ponto, registro que a denúncia anônima não foi minimamente esclarecida nos autos pelos agentes públicos policiais e a suposta autorização para ingresso no imóvel, embora confirmada pela tia do réu, não é válida, tampouco concede licitude à ação policial, pois se trata de pessoa com desconhecimento da lei, desassistida de profissional da área jurídica, hipossuficiente frente ao aparato policial (DENARC) que, por si só, exerce coação com a mera presença e, portanto, compreensível que a tia do réu tenha lhes autorizado a entrada no imóvel sem o conhecimento acerca da inviolabilidade do domicílio que lhe assiste na condição de residente. (STJ - HC: 423653 RS 2017/0288292-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)"

Mais recentemente, em julgamento paradigma no HC nº 598.051/SP, datado de 02 de Março de 2021, o Ministro Rogério Schietti analisou de maneira densa a questão, concluindo da seguinte maneira:

"3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela